عنوان الواجب:

"عقد بيع وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة"

عمل الطلاب: اسامة فؤاد 23104547
علي محمد الهندي23106709

العام الدراسي 2025 - 2026م

- المقدمة :

يُعد عقد البيع من أهم العقود المسماة في التشريع المدني، وهو من أكثر العقود استخداماً في المعاملات اليومية، سواء تعلق بالأموال المنقولة أو العقارات. ويقوم هذا العقد على أساس انتقال ملكية شيء أو حق مالي من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي معلوم ومتفق عليه بين الطرفين. وقد نظم المشرع الإماراتي أحكام عقد البيع ضمن قانون المعاملات المدنية، مع التأكيد على ضرورة توافر الأركان الأساسية للعقد من رضا ومحل وسبب، إضافة إلى بيان التزامات كل من البائع والمشتري وآثار العقد القانونية. كما شهدت أحكام البيع تحديثات حديثة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مما يعزز الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.

Introduction:

The sales contract is one of the most important contracts named in civil legislation, and it is one of the most widely used contracts in daily transactions, whether related to movable property or real estate. This contract is based on the transfer of ownership of a thing or financial right from the seller to the buyer in exchange for a known cash price agreed upon between the two parties. The Emirati legislator has organized the provisions of the sales contract within the Civil Transactions Law, with emphasis on the necessity of fulfilling the basic elements of the contract such as consent, place and reason, in addition to stating the obligations of both the seller and the buyer and the legal effects of the contract. The sales provisions have also witnessed recent updates in the UAE Civil Transactions Law, which enhances the legal protection of contracting parties.

أولاً: أركان عقد البيع في القانون الإماراتي

يقوم عقد البيع في دولة الإمارات على الأركان القانونية الآتية:

1) الرضا

ويقصد به توافق إرادة البائع والمشتري على إبرام العقد دون إكراه أو غش أو تدليس، بحيث يصدر الإيجاب من أحد الطرفين ويقابله قبول من الطرف الآخر.

2) المحل وهو الشيء المبيع محل التعاقد، ويجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، معيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً قانوناً.

3) الثمن
يجب أن يكون الثمن محدداً أو قابلاً للتحديد، وأن يكون مقابلاً نقدياً معلوماً بين الطرفين. وقد نص القانون الإماراتي على جواز تحديد الثمن باتفاق الطرفين أو الرجوع إلى سعر السوق عند الاقتضاء.

4) السبب وهو الغرض القانوني المشروع من العقد، ويتمثل في انتقال ملكية المبيع مقابل الثمن.

The contract of sale in the UAE is based on the following legal pillars:

1) Consent

which means the agreement of the will of the seller and buyer to conclude the contract without coercion, deceit, or fraud, such that the offer is issued by one party and is matched by acceptance from the other party.

2) The object

which is the thing sold that is the subject of the contract, and it must exist or be able to exist, specific or capable of being determined, and legitimate.

3) The price

the price must be specific or capable of being determined, it must be a known cash consideration between the two parties. UAE law stipulates that the price may be determined by agreement of both parties or by referring to the market price when necessary.

4) The reason

is the legitimate legal purpose of the contract, which is the transfer of ownership of the item sold in exchange for the price.

ثانياً: نموذج عقد بيع

عقد بيع

إنه في يوم: / / 2026م

تم إبرام هذا العقد بين كل من:

أولاً: الطرف الأول (البائع):

الاسم: .....
الجنسية: .....
رقم الهوية الإماراتية / جواز السفر: .....
العنوان: .....

ثانياً: الطرف الثاني (المشتري):

الاسم: .....
الجنسية: .....
رقم الهوية الإماراتية / جواز السفر: .....
العنوان: .....

ويُشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".

Second: Sales contract model

Sales contract

On the day: / / 2026 AD

This contract was concluded between:

First: The first party (the seller):

Name: .....
Nationality: .....
Emirates ID Number / Passport: .....
Address: .....

Second: The Second Party (Buyer):

Name: .....
Nationality: .....
Emirates ID Number / Passport: .....
Address: .....

Hereinafter referred to as "the two parties".

- التمهيد:

حيث إن الطرف الأول يملك ملكية قانونية كاملة للشيء المبيع الموضح في هذا العقد، وله حق التصرف فيه بيعاً ونقلاً للملكية، وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في شراء هذا المبيع، فقد اتفق الطرفان بكامل أهليتهما القانونية ورضاهما التام على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والبنود الآتية:

ويعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً له.

Preamble:

Since the first party has full legal ownership of the sold thing described in this contract, and has the right to dispose of it through sale and transfer of ownership, and the second party has expressed its desire to buy this sold item, the two parties have agreed, with their full legal capacity and complete satisfaction, to conclude this contract in accordance with the following terms and conditions:

This preamble is considered an integral part of the contract and complementary to it.

المادة الأولى: محل العقد

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني، القابل لذلك، ما يلي:

وصف المبيع:

.....
.....

مثال: سيارة نوع تويوتا كامري موديل 2022، رقم الهيكل .....، لون أبيض.

ويقر الطرف الأول بأن المبيع مملوك له ملكية خالصة وخالٍ من أي حقوق للغير أو رهون أو نزاعات قانونية.

Article One: The subject of the contract

The first party sold, dropped, and transferred to the second party, who is accepting it, the following:

Description of the sale:

.....
.....

Example: Toyota Camry, model 2022, body number ....., white color.

The first party acknowledges that the item sold is its pure ownership and is free of any third party rights, mortgages, or legal disputes.

المادة الثانية: الثمن

اتفق الطرفان على أن ثمن المبيع هو مبلغ وقدره:

(.....) درهم إماراتي فقط لا غير

وقد تم سداد الثمن على النحو الآتي:

دفعة مقدمة: ..... درهم
المتبقي: ..... درهم
طريقة السداد: نقداً / تحويل بنكي / شيك

ويقر الطرف الأول باستلام الثمن كاملاً / جزء منه حسب ما تم الاتفاق عليه.

Article Two: Price

The two parties agreed that the price of the sale is an amount and its amount is:

Emirati dirhams only (.....)

The price was paid as follows:

Down payment: ..... dirhams
The remainder: ..... dirhams
Payment method: cash / bank transfer / check

The first party acknowledges receipt of the full price / part of it as agreed upon.

المادة الثالثة: التسليم ونقل الملكية

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع إلى الطرف الثاني بتاريخ: / / 2026م، بحالته المتفق عليها.

وتنتقل الملكية إلى الطرف الثاني من تاريخ تمام سداد الثمن كاملاً وتسليم المبيع، مع التزام الطرف الأول باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لنقل الملكية لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن كان المبيع مما يتطلب التسجيل الرسمي.

Article Three: Delivery and Transfer of Ownership

The first party is committed to delivering the sold item to the second party on: / / 2026 AD, in its agreed-upon condition.

Ownership is transferred to the second party from the date of full payment of the price and delivery of the sold item, with the first party's commitment to taking all necessary official procedures to transfer ownership with the competent authorities in the United Arab Emirates, if the sold item requires official registration.

المادة الرابعة: الضمان

يضمن الطرف الأول خلو المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو تمنع الانتفاع به وفق الغرض المعد له.

وفي حال ظهور أي عيب خفي سابق على البيع، يكون للطرف الثاني الحق في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وفقاً لأحكام القانون الإماراتي. (تشريعات الإمارات)

Article Four: Warranty

The first party guarantees that the sold item is free of hidden defects that reduce its value or prevent it from being used according to its intended purpose.

If any hidden defect appears prior to the sale, the second party has the right to request cancellation or a reduction in the price in accordance with the provisions of UAE law. (UAE legislation)

المادة الخامسة: الإخلال بالعقد

في حال إخلال أي من الطرفين بأي بند من بنود هذا العقد، يحق للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه أو التعويض عن الضرر الذي لحق به وفقاً للقانون.

المادة السادسة: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم الدولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه. (CRS)

Article Five: Breach of Contract

If either party breaches any of the provisions of this contract, the other party has the right to demand that it fulfill its obligation or compensate for the damage it has suffered in accordance with the law.

Article Six: Applicable Law

This contract is governed and interpreted in accordance with the provisions of the Civil Transactions Law in the United Arab Emirates, and the country's courts have jurisdiction to adjudicate any dispute arising from it. (CRS)

المادة السابعة: النسخ

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع الطرف الأول (البائع):

الاسم: .....
التوقيع: .....

توقيع الطرف الثاني (المشتري):

الاسم: .....
التوقيع: .....

Article Seven: Copies

This contract was drawn up in two original copies, with each party having one copy to act upon.

Signature of the first party (the seller):

Name: .....
Signature: .....

Signature of the second party (buyer):

Name: .....
Signature: .....

- الخاتمة:

يتضح من هذا النموذج أن عقد البيع في القانون الإماراتي يقوم على أسس قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين، من خلال تحديد المبيع والثمن والالتزامات المتبادلة بشكل صريح. وتبرز أهمية الصياغة القانونية الدقيقة في الحد من النزاعات وضمان صحة العقد ونفاذه.

Conclusion:

It is clear from this model that the sales contract in UAE law is based on clear legal foundations that guarantee the rights of both parties, by explicitly specifying the item sold, the price, and mutual obligations. The importance of precise legal drafting is highlighted in reducing disputes and ensuring the validity and enforceability of the contract.